



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/328/2021
מס' בקשה: 5/56/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

יוסי פאר פנורמה פרוייקטים (1987) בע"מ
ע"י מנהלה עו"ד יוסי פאר

המבקשת:

באמצעות ב"כ: עו"ד יובל דויד פאר
ישראל גלילי 15 ראשון לציון
טל': 054-7535999 פקס: 039626673

נגד

נציגות הבית המשותף ברחוב פרישמן 38 תל אביב יפו
ע"י מוטי משולם
פרישמן 40 תל אביב
טל': 0505976299

המשיבה:

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, בהעדר התייצבות המבקשת לדיון שנקבע לבירור התביעה.

העובדות וההליכים

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב פרישמן 38 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים הזכויות חלקה 29 בגוש 6125 (להלן - "הבית המשותף").
3. המבקשת, הנתבעת בהליך העיקרי, חברת יוסי פאר פנורמה פרוייקטים (1987) בע"מ (להלן - "המבקשת"), היא בעלים של דירה בבית המשותף, ששטחה כ-217 מ"ר. המשיבה, התובעת בהליך העיקרי, היא נציגות הבית המשותף (להלן - "המשיבה").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/328/2021
מס' בקשה: 5/56/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בכתב התביעה עתרה המשיבה לסעד כספי המורה חיוב המבקשת בתשלום סך של 10,530 ש"ח, משלא שילמה חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות ההחזקה") בסך כולל של 8,645 ש"ח, הן הוצאות שוטפות לתקופה שמחודש מרץ 2019 ועד לחודש מרץ 2021 (כולל), הן חלקה היחסי בהוצאות לאיטום גג הבית המשותף בחודש פברואר 2020, לרבות הוצאות משפט.

5. ביום 17.10.2021 הגישה המשיבה כתב הגנה, בגדרו עתרה לדחיית התביעה נגדה. כנטען, ממועד רכישת הדירה בבית המשותף בשנות ה-80' של המאה הקודמת, הקפידה המשיבה לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה באופן סדיר ומלא. זאת, עד הפסיקה כלשונה "לשלם את דמי הועד המיותרים", משכספים אלה מתועלים "לקוסמטיקה ועזרה ראשונה" שעה שהבית סובל מסדקים עמוקים ותחזוקה ירודה, עת אף הוכרז לאחרונה על ידי עיריית תל אביב יפו 'מבנה מסוכן'. כלשון המבקשת "הכספים מתבזבזים על תיקוני פיצוצי צנרות חלודות ומיושנות של ביוב שכל שני וחמישי פורצים ומציפים את הנכס של הנתבעת [המבקשת]". עוד לטענת המבקשת, "אין הצדקה ולא צידוק לגביית דמי ועד ויש להפנות את כל המשאבים לחיזוק הבניין באמצעות תמ"א 38". בתוך כך, כנטען בכתב ההגנה, מתבקש טריבונל שיפוט זה "להוביל מהלך ענייני על ידי הפגשת הצדדים לשכנועם לטפל בעיקר ולא בטפל ולצאת למהלך של תמ"א ובכך לחסוך כספי הדיירים". המבקשת הוסיפה והלינה על "הרחבות בניה לא חוקיות" וכן על "השתלטות על שטחים ציבוריים לרבות מקלטים וחדרי הסקה", הגורמים להוצאות החזקה מרובות ומיותרות, ואשר אף בעטיים דין התביעה להידחות.

6. ביום 10.1.2022 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה. לדיון זה לא התייצבו נציג המבקשת ובא כוחה.

7. לבקשת המשיבה, ובהתאם להוראת תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), משלא התייצבה המבקשת לדיון שנקבע לבירור התביעה ולנוכח הנטען בכתב ההגנה, ניתן במעמד הדיון פסק דין נגד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/328/2021
מס' בקשה: 5/56/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המבקשת המורה חיובה בתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה לתקופה שמחודש מרץ 2019 ועד לחודש מרץ 2021 (כולל) בסך של 8,645 ש"ח, וכן חיובה בהוצאות משפט בסך של 3,000 ש"ח (להלן - "פסק הדין").

8. ביום 11.1.2022 עתרה המבקשת בבקשה דנן לביטול פסק הדין.

9. כנטען בבקשה, למבקשת סיכויי הגנה גבוהים בהוסיפה כי החוב הנטען עניינו בהוצאות שנועדו להחזקת "אזורים לא חוקיים ושימושים אישיים", בשים לב לחריגות בניה מרובות בבית המשותף. עוד כנטען לראשונה בבקשה, אין המבקשת חבה בתשלום הוצאות החזקה משאינה נהנית "מהשטחים הציבוריים" בהינתן כניסה נפרדת לדירה שבבעלותה בבית המשותף, בעטיה יש אף להכריז על הבית המשותף 'בית מורכב'. מכל מקום, כנטען, אי התייצבות המבקשת לדיון לא נבע מזלזול אלא בשל חולשה שנתקף בה נציג המבקשת, עורך הדין יוסי פאר, כשיצא את ביתו בדרכו לאולם הדיונים, על רקע מצבו הרפואי ובעקבות חיסון רביעי שקיבל נגד נגיף הקורונה. המבקשת שמחה על ההליך שננקט נגדה, בין היתר על מנת "לסיים סכסוכים עקובים מדם עוד משנת 1987", עת בין הצדדים מתנהלים הליכים משפטיים מזה כ-35 שנה.

דיון והכרעה

10. דין הבקשה להידחות.

11. הוראת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי מסדירה סמכות בית המשפט, ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), סמכות המפקח על רישום מקרקעין, להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד, בקבעה לאמור: "נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראה לו".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/328/2021
מס' בקשה: 5/56/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. הוראת דין זו זהה בנוסחה לרישא תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (התקנות הישנות), אשר הסדירה קודם לכניסתן לתוקף של התקנות החדשות סמכות בית המשפט להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד. בהתאם להלכה הפסוקה, חלים העקרונות המנחים שנקבעו במרוצת השנים בסוגיה זו, בהינתן עקרונות היסוד שנקבעו בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות (ראו גם: ע"א 3255/19 פבזנר נ' שפר, פסקה 15 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.5.2021)).
13. בהתאם לאמות המידה שהותוו בהלכה הפסוקה, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ייעשה כאשר הדבר "מתחייב מן הצדק", על פי אחד משני מסלולים: האחד, ביטול מחובת הצדק בשל פגם היורד לשורשו של ההליך. השני, ביטול פסק הדין על פי שיקול דעתו של בית המשפט (ראו גם: רע"א 640/19 איברהים נ' אלבאחבסה, פורסם ב"נבו" (17.4.2019); רע"א 2335/17 לוי נ' יוסף, פורסם ב"נבו" (26.7.2017); רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (9.2.2016); רע"א 5736/15 עובד נ' פקיד שומה טבריה, פורסם ב"נבו" (8.10.2015)).
14. בנסיבות דנן, לא קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. זאת, משלא נטען וממילא משלא נפל פגם בהליך בעטיו חלה חובה לבטל פסק הדין. חרף ייצוג המבקשת על ידי עורך הדין יובל דוד פאר, בנו של נציג המבקשת, לא התייצב בא כוחה לדיון שנקבע לבירור התביעה. אין בבקשה כל התייחסות וממילא טעם סביר לאי התייצבות בא כוח המבקשת לדיון, ודי באמור כדי להורות העדר עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. למעלה מן הצורך, אין ב"אישור מחלה" מיום 10.1.2022 (מועד הדיון) שצירף נציג המבקשת, עורך הדין יוסי פאר, לבקשתו, בדבר מנוחה שנוקק לה מיום 9.1.2022, כדי ללמד טעם מוצדק לאי התייצבות בא כוחה של המבקשת לדיון, למצער מדוע לא הוגשה בקשה מתאימה לדחיית מועד הדיון, ככל שחפצה המבקשת בהתייצבות לדיון אף של נציגה. זאת, אף בשים לב כי נציג המבקשת נזקק למנוחה עוד קודם למועד הדיון והיה בידו פרק זמן מספק להגשת בקשה, תחת קיום הדיון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/328/2021
מס' בקשה: 5/56/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. אשר לבקשה לביטול פסק הדין מכוח הסמכות המסורה לשיקול דעתי, לא מצאתי להורות כן, משאין בבקשה כדי ללמד סיכויי הגנה.

16. בהתאם להלכה הפסוקה, בבוא בית המשפט לשיקול פסק הדין על פי שיקול דעת המסור בידו, עליו לבחון שני עיקרים: האחד, הטעם למחדל בגינו לא התייצב בעל הדין לדיון, ובפרט "האם מדובר בזלזול בבית המשפט או שמא צירוף נסיבות אומלל, היסח דעת או רשלנות". השני, סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין. בין שני שיקולים אלה מתקיים מעין מקבילית כוחות. בתוך כך, ככל שהמבקש מצביע על סיכויי הגנה טובים, תיטה הכף לקבלת הבקשה, ועל פי רוב יסתפק בית המשפט בחיוב המבקש בהוצאות משפט בגין המחדל הדיוני.

עם זאת, הובהר כי אין מקום לביטול פסק דין שניתן לחובת הנתבע במעמד צד אחד אם לא הראה כי יש סיכוי להגנה. זאת, משנקבע כי זכות הגישה לערכאות אינה זכות מוחלטת וכי יש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי שעיקרו ניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט (ראו גם: רע"א 1788/20 אברג'ל נ' אלקטרוניקה איילנד בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין (5.11.2020); רע"א 6258/19 כהן נ' כהן, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.12.2019); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו המנהל המיוחד של העמותה, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.4.2015); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פסקאות 10-11 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.5.2012); ע"א 2503/11 עיזבון המנוחה בועז בתיה ז"ל נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (18.12.2011); רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, פורסם ב"נבו" (10.8.2010); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ, פסקה 9 לפסק דינו של כב' השופט י' דנציגר, פסקה 6 לפסק דינו של כב' השופט א' גרוניס, פורסם ב"נבו" (6.4.2008)).

17. בנסיבות דנן, סבורני כי אין למבקשת סיכויי הגנה. כפי שעמדתי על כך בפסק הדין, אין חולק ואף לא נטען אחרת בבקשה דנן, כי המבקשת לא שילמה חלקה בהוצאות ההחזקה השוטפות לתקופה שמחודש מרץ 2019 ועד לחודש מרץ 2021 (מועד הגשת התביעה), וכן חלקה היחסי בהוצאות החזקה שנדרשו לאיטום גג הבית המשותף המהווה רכוש משותף בחודש פברואר 2020.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/328/2021
מס' בקשה: 5/56/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חלה חובה מוחלטת על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג הוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ובשיעור כפי חלקו היחסי בהוצאות אלה כקבוע בדין. חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל דירה בבית משותף, החייב לפעול הוא ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף, האמונה על גביית התשלומים עבור הוצאות ההחזקה, לשלם חלקו היחסי בהוצאות אלה במועד, במלואו וכסדרו. אין בטענות המבקשת בכתב ההגנה ובבקשה שלפניי, כדי לפטרה מהחובה הקבועה בהוראת דין זו.

19. אין בטענת ההגנה של המבקשת להפרת חובות המוטלות על נציגות הבית המשותף בקשר עם החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף, כדי לפטרה מקיום החובה לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה וכפי ששניתי בפסקי דין קודמים, החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין היא חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל דירה. ככל שסבור בעל דירה כי נציגות בית משותף אינה מקיימת החובות המוטלות עליה על פי דין, עליו לפעול בעניין זה אל מול המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף - נציגות הבית המשותף והאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. ככל שבעל דירה לא נענה על ידי מוסדות אלה, רשאי הוא להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).

20. קביעה זו יונקת כוחה מהתכלית שבבסיס הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף, בשים לב כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם בהוצאות אלה. הקניית זכות לבעל דירה בבית משותף שלא לשלם חלקו בהוצאות החזקה בשיעור כפי חלקו בהוצאות אלה, משמעה פגיעה בקופת הבית המשותף, אשר במוקדם תימצא בחסר. בתוך כך, יפגע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/328/2021
מס' בקשה: 5/56/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עד יעוקר המשאב המשמש נציגות הבית המשותף להחזקת הרכוש המשותף בבית וניהולו.

זאת, אין בידי להתיר.

21. כך על דרך הכלל כך בענייננו. טענות המבקשת לרכב שנפל בהתנהלות המשיבה באשר להחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף כמו גם הוצאות מוגברות בשל השתלטות על חלקים ברכוש המשותף, מקומן להתברר אל מול מוסדות הבית המשותף המופקדים על ניהול הבית המשותף. ככל שלא תענה המבקשת על ידי מוסדות אלה ותהא סבורה כי נפגעת זכות העומדת לה על פי דין, רשאית המבקשת להגיש תביעה מתאימה בהתאם להוראות הדין.

22. יתרה מזאת וכפי שקבעתי בפסק הדין, אין בפרויקט תמ"א 38 שמבקשת המבקשת לקדם בבית המשותף כדי לפטור מחובתה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין. ממילא אין המבקשת רשאית להתנות תשלום חלקה בהוצאות אלה בקידום פרויקט כזה או אחר, כפי שסברה במכתבה מיום 9.2.2020 הממוען למשיבה, אשר צורף לכתב התביעה ולא הוכחש על ידה. כותרתו "הושטת יד לשלום ושיתוף פעולה" ולפיו תניה כי "כל חובות הוועד ישולמו לאלתר ודי לשנאת חיים" ככל ש"תתקבל החלטה על ביצוע תמ"א 38 ע"י צד ג' בצורה שתטיב עם הבנין ע"פ חוק" וכן "הבניין ימשיך לקדם רישום בית משותף...".

23. אשר לטעמי הגנה שבאו לראשונה בבקשה, אף בהן אין כדי לפטור המבקשת מחובתה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. החובה לשלם חלקו היחסי של בעל דירה בהוצאות ההחזקה אינה תלויה בהיקף השימוש שעושה בעל הדירה בדירה שבבעלותו בבית המשותף או במידת ההנאה שמפיק זה מדירתו ומהרכוש המשותף. כך אף אין בהכרזה על בית משותף 'בית מורכב' בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין - מכוחה חלה הפרדה בהחזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף - כדי לפטור בעל דירה מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה עד למועד ההכרזה. למותר לציין, כי המבקשת לא הגישה כל תביעה להכריז על הבית המשותף 'בית מורכב', ודוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/328/2021
מס' בקשה: 5/56/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. לנוכח האמור לעיל, משבאתי לכלל מסקנה כי אין למבקשת סיכויי הגנה, איני מוצאת להורות ביטול פסק הדין על פי שיקול הדעת המסור בידי. זאת, אף אם יש לראות המבקשת כמי שלא התייצבה לדיון אך מחמת שגגה, ולא היא.

סוף דבר

25. דין הבקשה לביטול פסק הדין להידחות.
26. משלא התבקשה תגובת המשיבה, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, י"ג אדר א' תשפ"ב, 14 פברואר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו